

PROJEKT ZAWIADOMIENIA O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

(do weryfikacji i złożenia przez adwokata)

Miejscowość, dnia 2026 r.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

ul. Muzealna 9

58-500 Jelenia Góra

Zawiadamiający:

Marcin Pałka

[adres do uzupełnienia]

Pełnomocnik:

[dane adwokata do uzupełnienia]

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Na podstawie art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego, niniejszym zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez funkcjonariuszy Policji, którzy w dniu 9 kwietnia 2025 r. dokonali zatrzymania mojej osoby oraz przeszukania lokalu przy ul. Leśnej 25/4 w Lubaniu, w ramach czynności prowadzonych w sprawie o sygn. akt **4327-0.Ds.517.2025** Prokuratury Rejonowej w Lubaniu.

Zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia następujących czynów:

I. PRZEKROCZENIE UPRAWNIENÍ (Art. 231 § 1 k.k.)

Funkcjonariusze Policji, działając jako funkcjonariusze publiczni, przekroczyli swoje uprawnienia w następujący sposób:

a) Nielegalna prowokacja (podstęp):

Funkcjonariusze zatrzymali pod sklepem mojego kolegę [imię i nazwisko do uzupełnienia], który poruszał się moim pojazdem. Posłużyli się fałszywym pretekstem rzekomego zarysowania ich samochodu, zmuszając go do telefonicznego wezwania mnie na miejsce. Celem tego działania nie było wyjaśnienie kolizji drogowej, lecz wywabienie mnie w miejsce umożliwiające zatrzymanie. Stanowi to podstęp w rozumieniu art. 171 § 4 k.p.k.

b) Nieuzasadnione użycie środków przymusu bezpośredniego:

Po moim przyjeździe na miejsce, mimo mojej pełnej współpracy i propozycji spisania oświadczenia o zdarzeniu drogowym, zostałem bez ostrzeżenia brutalnie obezwładniony i zakuty w kajdanki. Nie stawiałem żadnego oporu, nie próbowałem uciekać, zachowywałem się spokojnie. Użycie siły fizycznej i kajdanek było w tych okolicznościach rażąco nieproporcjonalne.

c) Bezprawne pozbawienie wolności mojej żony:

Moja żona [imię i nazwisko do uzupełnienia], która nie była i nie jest podejrzana o popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa, została zamknięta w radiowozie policyjnym wbrew jej woli. Nie istniała żadna podstawa prawna do pozbawienia jej wolności (art. 189 k.k.).

d) Narażenie dobra małoletniego dziecka:

Mój 5-letni syn [imię do uzupełnienia] został oddzielony od obojga rodziców i umieszczony samotnie w trzecim radiowozie z obcymi, uzbrojonymi funkcjonariuszami. Rozdzielenie rodziny do trzech osobnych pojazdów nie miało żadnego uzasadnienia operacyjnego i stanowiło celowe działanie mające na celu wywarcie presji psychicznej na mojej żonie. Działanie to narusza Konwencję o Prawach Dziecka oraz może stanowić znęcanie psychiczne.

e) Nielegalne przeszukanie pojazdu Renault Kangoo (brak zatwierdzenia):

Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukanie pojazdu marki Renault Kangoo, którym mój kolega przyjechał pod sklep i którym rzekomo miałem zarysować auto policjantów. Przeszukanie to zostało dokonane bez uprzedniego postanowienia (w trybie niecierpiącym zwłoki), a następnie **nie zostało zatwierdzone** przez Prokuratora w postanowieniu z dnia 11 kwietnia 2025 r. (zatwierdzono w nim jedynie przeszukanie pojazdu Audi A4). Stanowi to rażące przekroczenie uprawnień (art. 231 § 1 k.k.) i nielegalne przeszukanie pojazdu bez umocowania.

f) Nielegalne przeszukanie lokalu przy ul. Leśnej 25/4 (brak zatwierdzenia właściwego adresu):

Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukanie na budowie przy ul. Leśnej 25/4 w Lubaniu (gdzie rzekomo ujawnili prekursory oraz wymyślony "reaktor chemiczny"). Przeszukanie to (przeprowadzone w trybie niecierpiącym zwłoki) **nie zostało zatwierdzone** przez Prokuratora w sentencji postanowienia z dnia 11 kwietnia 2025 r., w której zatwierdzono jedynie przeszukanie mieszkania rodziców przy ul. Stawowej 6. Czynność na budowie do dziś pozostaje formalnie niezatwierdzona i w pełni bezprawna, co obciąża funkcjonariuszy odpowiedzialnością za przekroczenie uprawnień.

g) Nadużycie procedury "wypadku niecierpiącego zwłoki" (art. 220 § 3 k.p.k.):

Funkcjonariusze Policji z Bydgoszczy zaplanowali operację z wyprzedzeniem (fikcyjna kolizja drogowa) oraz przebyli odległość ok. 400 km do Lubania. Okoliczności te jednoznacznie dowodzą, że nie zachodził obiektywny stan "wypadku niecierpiącego zwłoki" uniemożliwiający uprzednie uzyskanie postanowienia prokuratorskiego o przeszukaniu. Działanie "na legitymację" było świadomym ominięciem ustawowego wymogu uprzedniej kontroli prokuratorskiej i stanowi rażące niedopełnienie obowiązków oraz przekroczenie uprawnień służbowych.

h) Bezprawna inwigilacja (podśluch telefoniczny):

Funkcjonariusze Policji prowadzili kontrolę operacyjną (podśluch) telefonu komórkowego użytkowanego przeze mnie. Ponieważ karta SIM i numer telefonu były zarejestrowane na moją żonę, policjanci pozyskali w ten sposób jej dane osobowe oraz informacje o jej miejscu zatrudnienia (bank). Informacje te zostały następnie bezprawnie wykorzystane do zaplanowania prowokacji i sformułowania spersonalizowanych gróźb dyscyplinarnego zwolnienia z banku, co stanowi rażące nadużycie uprawnień służbowych.

II. WYMUSZENIE ZEZNAŃ / INFORMACJI GROŻBĄ (Art. 246 k.k.)

Po rozdzieleniu rodziny, w warunkach izolacji (zamknięta w radiowozie, mąż skuty w innym pojeździe, 5-letnie dziecko odebrane i umieszczone w trzecim), funkcjonariusze grozili mojej żonie, że: - „**pójdzie siedzieć**”, - „**zabiorą jej dziecko**”, oraz - **straci pracę i zostanie dyscyplinarnie zwolniona** (żona pracuje w banku, o czym funkcjonariusze powzięli wiedzę z podsłuchu telefonu użytkowanego przeze mnie, który to numer był zarejestrowany na moją żonę)

— jeśli nie poda adresu budowy, na której prowadziłem prace remontowe.

Żona, złamana psychicznie opisanymi groźbami i oddzieleniem od dziecka, podała adres pod przymusem. Informacja ta stanowiła jedyną podstawę do przeprowadzenia przeszukania budowy. Tym samym cały materiał dowodowy zabezpieczony na budowie został uzyskany w wyniku wymuszenia zabronionego przez art. 246 k.k. i art. 171 § 5 k.p.k.

III. POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY W DOKUMENTACH (Art. 271 § 1 k.k.)

Funkcjonariusze dopuścili się poświadczenia nieprawdy w dokumentach urzędowych w co najmniej dwóch aspektach:

a) Fałszywa waga zabezpieczonych substancji:

W pierwszym protokole ważenia substancji zabezpieczonych w domu moich rodziców odnotowano wagę **37,5 g + 7,5 g = 45 g**. Natychmiast po tym zażądałem powtórnego ważenia, które wykazało faktyczną wagę wynoszącą **ok. 2,5 g**. Różnica wynosi ok. **93%** i nie może być wyjaśniona błędem pomiaru ani tolerancją wagi. Oba protokoły ważenia znajdują się w moim posiadaniu.

Okoliczności te wskazują, że pierwotna waga została celowo zawyżona w celu: - sztucznego kwalifikowania czynu jako posiadania „znacznej ilości” (surowsza kwalifikacja prawna), - wywarcia presji na podejrzanego i wymuszenia przyznania się.

b) Fikcyjny reaktor chemiczny i mieszałło magnetyczne:

W protokole przeszukania budowy wpisano zabezpieczenie „reaktora chemicznego” i „mieszadła magnetycznego”. Tymczasem: - Przedmioty te **nie zostały fizycznie zabezpieczone** i nie znajdują się w magazynie dowodów rzeczowych. - Na budowie **nigdy nie znajdowały się** urządzenia o takim charakterze i przeznaczeniu. - Ich wpisanie do protokołu odbyło się w czasie, gdy zostałem wyprowadzony z miejsca przeszukania, a czynności prowadzono bez mojej obecności (naruszenie art. 224 § 2 k.p.k.).

IV. TWORZENIE FAŁSZYWYCH DOWODÓW (Art. 235 k.k.)

Wpisanie do protokołu przeszukania fikcyjnych przedmiotów (reaktora chemicznego i mieszałła magnetycznego), których fizycznie nie zabezpieczono i które nie istniały na miejscu przeszukania, stanowi tworzenie fałszywych dowodów rzeczowych mających na celu skierowanie przeciwko mnie postępowania karnego o czyn z art. 54 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (posiadanie przyrządów do wytwarzania).

Działanie to było możliwe wyłącznie dlatego, że: 1. Wymuszono adres budowy groźbami wobec mojej żony (pkt II powyżej). 2. Wyprowadzono mnie z miejsca przeszukania na 9 z 10 godzin trwania czynności. 3. Funkcjonariusze pozostali na miejscu bez żadnego nadzoru ze strony podejrzanego ani osoby przybranej.

WNIOSKI

Na podstawie powyższego wnoszę o:

1. **Wszczęcie śledztwa** w sprawie opisanych czynów zabronionych popełnionych przez funkcjonariuszy Policji biorących udział w operacji z dnia 2025 r.
 2. **Przesłuchanie w charakterze świadków:**
 3. mojej żony [imię i nazwisko], która potwierdzi groźby odebrania dziecka, pozbawienia wolności oraz utraty zatrudnienia w banku,
 4. mojego kolegi [imię i nazwisko], który potwierdzi fikcyjną prowokację z rzekomą kolizją drogową,
 5. **Zabezpieczenie dowodów:**
 6. protokołów obu ważeń (37,5 g + 7,5 g vs. ~2,5 g),
 7. wykazu dowodów rzeczowych z magazynu policyjnego (celem weryfikacji, czy „reaktor” i „mieszadło” faktycznie tam się znajdują),
 8. dokumentacji fotograficznej z przeszukania budowy,
 9. pełnego protokołu przeszukania z godzinami obecności podejrzanego.
 10. **Wyłączenie Prokuratury Rejonowej w Lubaniu** z prowadzenia niniejszego postępowania z uwagi na konflikt interesów (prokuratura ta nadzoruje sprawę karną przeciwko zawiadamiającemu, opartą na kwestionowanych dowodach).
-

Uzasadnienie właściwości Prokuratury Okręgowej:

Złożenie niniejszego zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Lubaniu byłoby bezcelowe, ponieważ to właśnie ta jednostka nadzoruje postępowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko zawiadamiającemu (sygn. 4327-0.Ds.517.2025). Istnieje oczywisty konflikt interesów — prokurator nadzorujący sprawę opiera się na dowodach, których wiarygodność niniejsze zawiadomienie kwestionuje.

*[!IMPORTANT] **ZASTRZEŻENIE:** Niniejszy dokument jest PROJEKTEM przygotowanym jako materiał wyjściowy dla obrońcy. Przed złożeniem wymaga: - Uzupełnienia wszystkich danych osobowych, dat i adresów - Weryfikacji kwalifikacji prawnych przez adwokata - Dołączenia kopii protokołów ważenia jako załączników - Podpisu zawiadamiającego lub jego pełnomocnika*

Załączniki: 1. Kopia protokołu pierwszego ważenia (37,5 g + 7,5 g) 2. Kopia protokołu powtórnego ważenia (~2,5 g) 3. Kopia postanowienia o zmianie i uzupełnieniu zarzutów z dnia 19.06.2025 r. 4. [Inne dokumenty — do

uzupełnienia przez obrońcę]

Z poważaniem,

.....

(podpis zawiadamiającego)